

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4381/2532

นาง เชย บุชบก
นาย สนิท ทิณรัตน์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 248

คดีมีทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกินห้าหมื่น ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เฉพาะเรื่อง ดอกเบี้ย เป็นการแก้ไขเล็กน้อย ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคแรก

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2520 จำเลยกู้เงินโจทก์จำนวน 10,000 บาท ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 1.25 บาทต่อเดือน มิได้กำหนดระยะเวลาชำระเงินคืน นับแต่จำเลยกู้เงินไปจนบัดนี้เป็นเวลา 7 ปี 4 เดือน จำเลยไม่เคยชำระดอกเบี้ยและเงินต้นให้โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 20,500 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน 10,000 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยกู้เงินโจทก์ สัญญากู้ยืมเงินตามฟ้องเป็นสัญญาปลอม โจทก์ไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยนานถึง 7 ปีขัดต่อกฎหมายดอกเบี้ยเป็นโมฆะ ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 10,000 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2520 จนถึงวันฟ้อง คิดดอกเบี้ยให้ไม่เกิน 10,500 บาท และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดวันฟ้องเป็นต้นไป

จนกว่าจะชำระเสร็จและให้จำเลยให้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่า
ทนายความเป็นเงิน 1,500 บาท จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้
จำเลยชำระเงิน 10,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ถึงวันฟ้อง
เป็นเวลา 5 ปี แก่โจทก์ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์แทนโจทก์เป็นเงิน 600
บาทนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแต่วันแต่ค่าทนายความให้จำเลย
ใช้แทนโจทก์เพียง 1,000 บาท จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปรากฏว่าคดีนี้มีจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกินห้าหมื่น
บาท และศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เฉพาะเรื่องดอกเบี้ยซึ่งเป็นการแก้ไขเล็กน้อย จึง
ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 248 วรรคแรกตามฎีกาของจำเลยเมื่อได้พิจารณาแล้ว ปรากฏว่าเป็น
ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับดุลพินิจของศาลล่างทั้งสองซึ่งฟังต้องกันมาว่า
จำเลยได้กู้เงินจากโจทก์ไปจำนวน 10,000 บาท และค้างชำระดอกเบี้ยตามฟ้อง จึง
เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว ศาลฎีกาไม่รับ
วินิจฉัย"

พิพากษาให้ยกฎีกาจำเลย คืนค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาให้แก่จำเลยทั้งหมด

(ถาวร ตันตราภรณ์-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น